- Trung không hiếp dâm chi Trâm , nhưng với trò chủ mưu, xúi giục (Trung kêu Hòa thực hiện hành vi hiếp dâm- chứ nếu Trung không cho thì chắc chắn Hòa không dám) nên bị truy tố về tội hiếp dâm là đúng.

Câu 2: Nhận xét.

Ở đây, cơ quan điều tra đã thực hiện 2 hành vi tố tụng: bắt khẩn cấp và tạm giam.

- Đối với bắt khẩn cấp: Sau khi bắt, phải báo ngay cho VKS, CQDT đã không thực hiện >>> vi phạm K4, Điều 81 BLTTHS.

- Căn cứ K3 D 88: Đề nghị VKS phê chuẩn lệnh tạm giam, CQDT phải gửi kèm Công văn lệnh tạm giam và hồ sơ liên quan. Chỉ được tạm giam sau khi được VKS phê chuẩn (trong 3 ngày).

Ý kiến : đồng ý

Câu 3: Kiến nghị:

- Đề nghị VKS xem xét tính hợp pháp của lệnh bắt khẩn cấp Trung và Hòa;

- Đề nghị xem xét thời hạn tạm giữ, tạm giam.

Ý kiến : đồng ý

Câu 4: Thủ tục tham gia bào chữa: Đang trong gđ điều tra?

- Gửi hồ sơ: đơn mời LS, giấy giới thiệu của VPLS, :HD DVPL,Thẻ LS.gửi CQDT theo K4D56 BLTTHS

Ý kiến : đồng ý nhưng đề nghị bổ sung thêm : ký hợp đồng bào chữa cho khách hàng hoặc người nhà của khách hàng (nếu khách hàng đang bị tạm giam), trước khi trình các giấy tờ trên cho cơ quan điều tra

Câu 5: giải thích cho Trung về chế định đồng phạm trong luật hình sự. Khuyên Trung chờ đợi quá trình điều tra của CQĐT.

Ý kiến : theo tôi nên giải thích cho Trung biết dù Trung không hiếp dâm (vì có sự đồng thuận của nạn nhân) nhưng với vai trò chủ mưu, xúi giục Hòa phạm tội hiếp dâm thì Trung cũng bị truy tố về tội này. Và khuyên Trung nên thành khẩnt khai báo với CQDT để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm p khoản 1 điều 46 BLHS

Câu 6:

TNHS của Trung không có gì thay đổi, vì không có căn cứ cho rằng Trung đã biết Thơm có thai>>> không thuộc tình tiết tăng nặng tại Điểm h K1 Đ 48 BLHS, điểm b K1 Đ 93.